

1501379-24.2021.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... desapossada de seus bens. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga dos acusados.

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1501379-24.2021.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501379-24.2021.8.26.0564

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVID ROSENO DOS SANTOS e outro

G

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

DEIVID ROSENO DOS SANTOS e MAYCON DANIEL CORREIA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, previamente ajustados e com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo automotor FIAT/Fiorino IE, placas DJD9J63, bens pessoais, 01 (uma) parafusadeira elétrica, 01 (uma) furadeira elétrica, 01 (uma) máquina de solda, 02 (dois) martelos, 01 (uma) makita/lixadeira, 01 (uma) caixa de produtos eletrônicos, 01 (uma) caixa de fio, 01 (um) notebook da marca Samsung, 01 (um) telefone celular da marca Samsung modelo Galaxy S7 Prime e o valor de R\$ 20,00 (vinte reais), tudo pertencente à vítima A.L.G. (prov 32).

Recebida a denúncia (fls. 113/115), os acusados foram citados e ofereceram respostas à acusação às fls. 142/145 e 155.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária, afastadas as teses defensivas (fls. 156).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas a vítima e 01 (uma) testemunha comum, bem como interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, vale registrar que, ao contrário do que sugeriram as defesa, antes do início da audiência, por equívoco, com a vítima já na sala de audiência, foi dito pelo agente penitenciário da Penitenciária de Pacaembu, que o acusado estaria com a placa número 2, razão pela qual as placas foram trocadas, ficando Deivid com a placa número 3 e Maycon com a placa número 6, não havendo qualquer induzimento em relação ao reconhecimento.

Causa estranheza que as defesa não tenham se insurgido ao fato no momento do ocorrido, mesmo porque foi totalmente solucionado, mas somente após os acusados terem sido reconhecidos pela vítima.

Por sua vez, não prospera a alegação de nulidade do reconhecimento, sendo certo que o apontamento fotográfico, na fase extrajudicial, por óbvio, não se submete às recomendações descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

É certo que se trata de elemento indiciário suficiente para autorizar o início da persecução penal, sendo certo que, no presente caso, inclusive, consta dos autos de reconhecimento fotográfico que, depois de descritos os sinais característicos dos agentes, mostraram-se à vítima "diversas fotografias de pessoas semelhantes" antes de indicado os agentes (fls. 17 e 18), o que foi por ela confirmado em juízo.

Por sua vez, a alegação de que a vítima teria sido "induzida" a reconhecer os acusados em razão da circulação de imagens deles em redes sociais não foi minimamente comprovada.

Não bastasse, observa-se que o reconhecimento efetuado na Delegacia de Polícia acabou confirmado nesta audiência judicial, mediante apontamento pessoal e dentre seis indivíduos apresentados, valendo destacar que a tese se mostra despropositada, mormente porque o artigo 226 do Código de Processo Penal traz mera recomendação no sentido de se colocar o acusado diante de outras pessoas quando da formalização do ato (o texto legal aduz expressamente que tal diligência deve ser realizada "se possível"), algo diverso de obrigatoriedade, daí a inexistência de nulidade.

Nesse sentido:

"[...] pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação (RHC 67.675/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, DJe 28/03/2016)" (STJ, HC 401761/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 08-8-2017), algo reiterado em outros "modernos" julgamentos (STJ, HC 311080/SP, idêntica Relatoria, julgado 16-5-2017).

Ademais, eventual irregularidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, uma vez que, no caso em análise, como já mencionado, a prova que se pretende a nulidade foi repetida em juízo, com a observância dos requisitos estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, e se coaduna com as demais provas produzidas, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento de nulidade da prova.

No mais, o pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito de roubo majorado vem demonstrada pelos boletins de ocorrência nº 80/2021 (fls. 11/15) e nº 206/2021 (fls. 19/23), pelos autos de reconhecimento (fls. 17 e 18) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Deivid negou a prática do roubo e disse que pegou emprestada a motocicleta utilizada para a prática do roubo pelo qual foi preso no domingo, bem como confirmou que possui uma tatuagem na "batata da perna" com o nome de sua irmã.

O acusado Maycon, da mesma forma, em juízo, negou a prática do crime, aduzindo que foi preso em outro assalto com Deivid, no qual utilizaram uma motocicleta BMW, e, em razão de imagens do referido delito, foi reconhecido pela vítima deste processo, imaginando que isso ocorreu por ela ter sido induzida. Sustentou que tem uma tatuagem no pescoço, a qual, todavia, foi feita após sua prisão. Contudo, a versão dos acusados foi parcialmente desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima A.L.G., em sede policial, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado Deivid como sendo o indivíduo que lhe apontou uma arma de fogo e subtraiu seu veículo e pertences, bem como reconheceu o acusado Maycon como sendo o segundo assaltante, que conduzia a motocicleta. Ademais, relatou que, na data dos fatos: "estava retornando para sua residência trafegava com seu veículo Fiorino de placas DJD9J63 que observou que uma motocicleta sem placas trafegava a sua frente com dois ocupantes, que mantinha a distância deles, que o declarante entrou em uma rua, e verificou que a moto seguiu outro caminho porém passado alguns minutos esta motocicleta veio sentido contrário lhe interceptando de frente, que o indivíduo da garupa desceu da moto e lhe apontou arma de fogo e exigiu que desembarcasse do veículo e solicitou sua carteira e aparelho celular, que o condutor da motocicleta também desembarcou e retirou o capacete para entrar no seu veículo, que caminhou até a parte traseira da Fiorino para verificar o que tinha atrás, o indivíduo que portava arma de fogo estava bem próximo e levantou a viseira do capacete. Que após subtrair seus pertences se evadiram, que seu veículo foi recuperado no mesmo dia" (fls. 16).

Em juízo, por sua vez, reconheceu os dois acusados como autores do roubo, dentre seis indivíduos que lhe foram apresentados, afirmando que Maycon era o garupa, com 100% de certeza, a qual possui uma tatuagem no pescoço, enquanto que, em relação a David, motorista da motocicleta, reconhece com 99% de certeza, informando que tem uma tatuagem na panturrilha. Atestou que, na ocasião, ambos estavam de capacete, mas Maycon, garupa, retirou-o e, ainda, que a viseira do capacete de Deivid estava aberta, o que possibilitou visualizar seu rosto. No mais, corroborou suas declarações prestadas em solo policial, confirmando o assalto praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Contou que, no dia dos fatos, foi abordado por dois indivíduos que chegaram numa motocicleta, anunciaram o assalto com emprego de arma de fogo e subtraíram o veículo e pertences que estavam em seu interior, além de sua carteira e celular, os quais não recuperou, com exceção da Fiorino que foi localizada no mesmo dia por policiais militares. Contou que, aproximadamente, dez dias depois, foi chamado na Delegacia de Polícia, onde efetuou o reconhecimento fotográfico de ambos, sendo certo que lhe foram mostradas diversas fotografias. Revelou que Maycon, garupa, era mais alto do que ele (mede 1,71m). Esclareceu que, na época dos fatos, circularam vídeos e fotografias de outro roubo, com o emprego da mesma motocicleta utilizada para a prática do crime que sofreu. A palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas. Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235).

A testemunha Jorge, policial militar, em juízo, relatou que efetuou a prisão em flagrante dos acusados pela prática de um roubo na Avenida Pereira Barreto. Disse que soube que as imagens do crime foram divulgadas em rede social, mas não viu qualquer postagem, informando, ainda, que não sabe se, em razão disso, outras vítimas reconheceram os acusados como autores de outros assaltos.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações da vítima, na fase extrajudicial e em juízo, e o depoimento da testemunha ouvida em audiência, que confirmaram a conduta descrita na denúncia e imputada aos acusados.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoas inocentes, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurado o delito de roubo majorado imputado aos acusados. A versão trazida pelos acusados foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentaram as defesas, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que os acusados foram reconhecidos pela vítima, em sede policial e em juízo, dentre seis indivíduos que lhe foram apresentados, além de terem sido presos em flagrante delito praticando outro crime de roubo, em circunstâncias semelhantes e com a utilização da mesma motocicleta BMW, a qual não é de comum utilização, o que foi confirmado pela prova oral produzida em juízo.

Não bastasse, o ofendido atestou que os assaltantes possuíam tatuagens, as quais correspondem às tatuagens dos acusados, nas regiões do corpo por ele mencionadas, sendo certo que a alegação de Maycon, de que não tinha tatuagem por ocasião do assalto, não foi minimamente comprovada e demonstra apenas a intenção de afastar sua responsabilização por tão grave delito.

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que a vítima confirmou a presença de dois assaltantes.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que ambos atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, abordaram a vítima e fugiram juntos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

Por sua vez, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo também foi confirmada, não sendo imprescindível sua apreensão, nem mesmo a realização de perícia, bastando que a palavra da vítima seja segura, coerente e em harmonia com as demais provas produzidas.

É o caso dos autos, visto que a vítima atestou em sede policial e em juízo o emprego ostensivo de uma arma de fogo.

Nesse sentido:

“No roubo, a declaração da vítima é suficiente para o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma, sendo desnecessárias a apreensão e perícia do artefato. Seria contra-senso admitir-se sua palavra para comprovação do principal, qual seja, a materialidade e autoria, mas refutá-la quanto ao secundário” (TACrim/SP – Apelação nº 1.386.837/8 – Osasco – 1ª Câmara – Rel. Di Rissio Barbosa – J. 29.01.2004 – v.u.).

O delito de roubo consumou-se no momento em que a vítima foi desapossada de seus bens. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga dos acusados.

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial. Passo à dosimetria da pena.

Inicialmente, registre-se que segundo o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Considerando que duas causas de aumento de pena foram descritas e comprovadas – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – aplicar-se-á a primeira delas na 3ª (terceira) fase da dosimetria da pena, considerando-se a segunda como causa de aumento de pena na análise das circunstâncias judiciais.

Assim, em relação ao acusado Deivid, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, fixo-lhe a

pena-base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, à vista do concurso de pessoas, o que não pode ser ignorado, sob pena de violação ao princípio da igualdade e individualização da pena, bem como considerando os maus antecedentes do acusado, em razão de condenação definitiva, a qual não se presta para caracterizar a reincidência (processo nº 1500180-39.2021.8.26.0540 – fls. 132/135) e a conduta desregrada, já que estava em cumprimento de outra pena em livramento condicional (fls. 133), resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Caracterizada a agravante da reincidência (processo nº 0000527-34.2016.8.26.0537 – fls. 132/135), prevista no artigo prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, agravo a pena em 1/6, elevando-a a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Por sua vez, em relação ao acusado Maycon, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base, 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, à vista do concurso de pessoas, o que não pode ser ignorado, sob pena de violação ao princípio da igualdade e individualização da pena, bem como considerando os maus antecedentes do acusado, em razão de condenação definitiva, a qual não se presta para caracterizar a reincidência (processo nº 1500180-39.2021.8.26.0540 – fls. 136/137), resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausente agravantes e atenuantes.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando em 08 (oito) anos de reclusão mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Sem informações a respeito da situação econômica dos acusados, fixo o dia multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena para os acusados será o fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal, à vista do quantum da pena aplicada, bem como da natureza hedionda do delito de roubo, que revela, especialmente quando praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando, o que também inviabiliza a concessão de qualquer benefício.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar DEIVID ROSENO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, e MAYCON DANIEL CORREIA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Os acusados poderão recorrer em liberdade, pois estão soltos e não há fatos novos ensejadores de custódia cautelar.

Cumpra-se o determinado no artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 07 de novembro de 2022.